

<제4편 소송의 종료.제09장 당사자 행위에 의한 종료.제02절 청구의 포기·인낙>

[예상][9.02-1]강박에 의한 청구인낙에 대한 불복 방법 및 그 요건

《【문제9.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 乙은 자신의 채무를 인정하고 조속히 분쟁을 종결하기 위해 제2회 변론기일에 출석하여 甲의 청구가 전부 정당함을 시인하는 청구의 인낙 의사를 표시하였다. 법원 사무관은 이를 변론조서에 기재하였고, 이에 따라 청구인낙조서가 작성되었다.

그런데 乙은 인낙조서가 작성된 후 2주가 지난 시점에서, 당시 자신이 극심한 궁박 상태에 있었으며 甲의 강박에 의해 어쩔 수 없이 인낙의 의사표시를 한 것이라고 주장하며 해당 조서의 효력을 다투고자 한다. 또한 乙은 위 대여금 채무가 이미 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 이를 간과하고 인낙하였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

한편, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 丁은 변론기일에 출석하지 않고 미리 청구의 인낙 의사가 담긴 답변서를 제출하였으나, 해당 답변서에는 丁의 인감증명서가 첨부되어 있지 않았다. 법원은 丁이 출석하지 않은 상태에서 위 서면에 기재된 내용대로 청구인낙이 성립한 것으로 처리할 수 있는지 고민하고 있다.

(물음1) 청구의 인낙이 성립하기 위한 요건 중 당사자의 처분권과 관련하여, 강박에 의한 인낙의 의사표시가 있었을 경우 乙이 확정판결과 동일한 효력이 있는 인낙조서에 대하여 취할 수 있는 불복 방법 및 그 요건을 설명하시오.》

<문제9.2의 물음1> 강박에 의한 청구인낙에 대한 불복 방법 및 그 요건

I. 문제의 제기

-사안에서 乙은 대여금청구소송에서 청구를 전부 인낙하여 청구인낙조서가 작성된 후 강박에 의한 인낙과 소멸시효 완성 사실을 이유로 그 효력을 다투려는 상황이다. 쟁점으로 <청구의 인낙이 처분권주의의 대상이 되는 요건과 강박에 의한 인낙이 있는 경우 인낙조서에 대하여 취할 수 있는 불복방법 및 그 요건>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 강박에 의한 청구인낙의 효력을 전제로 인낙조서에 대한 불복방법과 그 요건을 설명한다.

II. 청구인낙의 성립과 효력

1. 의의 및 성립요건

-청구의 인낙은 피고가 원고의 청구권의 존재를 인정하는 법원에 대한 의사표시이다. 이는 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 관한 것이어야 하며, 그 의사표시가 변론조서 등에 기재됨으로써 성립한다.

2. 인낙조서의 효력

-민사소송법 제220조에 따라 청구의 인낙을 기재한 조서는 확정판결과 동일한 효력을 가진다. 따라서 기판력과 집행력이 발생하며, 더 이상 동일한 사안으로 다룰 수 없는 것이 원칙이다.

III. 인낙조서에 대한 불복 방법 (준재심의 소)

1. 준재심의 소의 의의

-민사소송법 제461조에 따라 재판상 화해나 청구의 인낙 등 확정판결과 동일한 효력이 있는 조서에 대하여, 재심 사유와 같은 중대한 하자가 있는 경우 그 효력을 다투기 위해 제기하는 소송이다.

2. 불복 방법의 한정성

-판례는 재판상 화해나 인낙조서에 기판력이 인정되므로, 그 조서가 당연무효인 사유(예 : 당사자의 부존재 등)가 없는 한 오로지 준재심의 소에 의해서만 그 효력을 다투 수 있다고 본다. 따라서 乙은 별개의 소를 제기하거나 기판력을 무시할 수 없고 준재심을 제기하여야 한다.

IV. 준재심의 소의 요건

1. 재심 사유의 존재

-준재심은 민사소송법 제451조가 규정한 재심 사유가 있어야 한다. 사안과 관련하여 다음의 사유가 검토된다.

(1) 제451조 제1항 제5호 (형사상 처벌 행위)

-강박에 의해 인낙이 이루어진 경우, 그 강박행위가 형사상 처벌을 받을 수 있는 범죄행위에 해당하고 그에 관한 유죄의 확정판결이 있거나 증거부족 외의 이유로 확정판결을 얻을 수 없는 때에는 재심 사유가 된다.

(2) 의사표시의 하자 준용 여부

-판례는 재판상 화해나 인낙과 같은 소송행위에도 민법상의 의사표시에 관한 규정(제109조 착오, 제110조 강박 등)이 적용될 수 있다고 본다. 다만, 소송절차의 안정을 위해 이를 재심 사유인 판결의 기초가 된 서류의 위조 등에 준하는 사유로 엄격히 해석한다.

2. 제척기간의 준수

-준재심의 소는 재심 사유를 안 날로부터 30일 이내, 조서가 작성된 날로부터 5년 이내에 제기하여야 한다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 불복 수단

-乙은 인낙조서가 작성된 지 2주가 경과하였으므로, 30일의 단기 제척기간 내에 준재심의 소를 제기하여야 한다. 乙이 주장하는 강박은 민법 제110조에 해당하므로 소송행위의 취소 사유가 될 수 있다.

2. 요건 구비 여부

-乙은 甲의 강박 행위가 형사상 처벌 대상임을 입증하거나, 소송행위 당시 의사결정의 자유가 완전히 박탈될 정도의 강박이 있었음을 증명하여야 한다. 단순히 소멸시효 완성을 간과했다는 실체법적 사유만으로는 준재심 사유가 되기 어려우나, 강박으로 인한 의사표시의 하자가 인정된다면 준재심을 통해 조서의 효력을 취소할 수 있다.

VI. 결론

-乙은 확정판결과 동일한 효력을 가지는 인낙조서를 다투기 위해 민사소송법 제461조에 따른 준재심의 소를 제기하여야 한다. 이때 乙은 甲의 강박행위가 재심 사유에 해당함을 증명하여야 하며, 재심 사유를 안 날로부터 30일 이내에 소를 제기하여야 한다는 절차적 요건을 준수하여야 한다. 만약 준재

심이 인용된다면 인낙조서의 효력은 소급하여 상실되고, 원래의 소송절차가 부활하여 대여금 채무의 존부를 다시 심리하게 된다.